



בית המשפט המחוזי בנצרת

30 יוני 2025

בפני כב' השופט עאטף עיילבוני

פר"ק 25-05-64712 אפולו פאוור בע"מ נ' רשות ניירות ערך
תל אביב ואח'

המבקשת או החברה

בעניין: אפולו פאוור בע"מ ח.צ. 520043928
ע"י ב"כ עו"ד אמיר עסלי ואח'

מחזיקי כתבי האופציה

ובעניין: מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8)

רשות ניירות ערך

ובעניין: רשות ניירות ערך

הבורסה

ובעניין: הבורסה לניירות ערך בתל אביב

הממונה

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

החלטה

- 1 המבקשת, חברת אפולו פאוור בע"מ (להלן: "החברה"), הגישה הודעה על תוצאות אסיפת מחזיקי
- 2 כתבי האופציה (סדרה 7), אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ואסיפה כללית של בעלי המניות.
- 3
- 4 על פי הודעה זו, אסיפת בעלי המניות אישרה את ההסדר המוצע ברוב של 99.97% מבעלי המניות
- 5 שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי; בעוד שבאסיפת מחזיקי האופציה (סדרה 7) ובאסיפת
- 6 מחזיקי האופציה (סדרה 8) הוחלט לאשר את ההסדר המוצע פה אחד.
- 7
- 8 בנסיבות אלה, אני קובע דיון בבקשה לאישור ההסדר המוצע לפניי ליום 15.7.25 בשעה 9:30.
- 9
- 10 דבר הגשת הבקשה יפורסם בדיווח מיידי באתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (מא"י) ובאתר
- 11 רשות ניירות ערך (המג"א). החברה תבהיר, במסגרת הפרסומים, כי על כל גורם המבקש להתנגד
- 12 לבקשה לאישור הסדר להגיש לבית המשפט התנגדות בכתב, במועד שייקבע להלן.
- 13
- 14 בזיקה להחלטה מיום 5.6.25 בדבר קיצור המועדים, ככל שקיימות התנגדויות לבקשה, תוגשנה אלה
- 15 בכתב בתוך 7 ימים לאחר פרסום ההודעה על הבקשה.
- 16
- 17 ככל שבטרם הדיון יתברר לחברה כי לא הוגשו התנגדויות בכתב, תדווח על כך לבית המשפט ותעתור
- 18 לביטול הדיון ומתן פסק דין ללא קיום דיון.
- 19
- 20 המזכירות תודיע בדחיפות.
- 21
- 22 ניתנה היום, ד' תמוז תשפ"ה, 30 יוני 2025, בהעדר הצדדים.

עאטף עיילבוני, שופט

23
24

- בעניין:** אפולו פאוור בע"מ, ח.צ. 520043928
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר עסלי, רבקה אריאל ועומר בושנסקי
ממשרד ש. הורוביץ ושות', עו"ד
רח' אחד העם 31, תל-אביב 6520204
טל: 03-5660974 ; פקס: 03-5670700
- "המבקשת" או "החברה"
- ובעניין:** מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7) וכתבי אופציה (סדרה 8)
של החברה
"מחזיקי כתבי האופציה"
- ובעניין:** רשות ניירות ערך
באמצעות פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)
דרך מנחם בגין 154 (בית קרדן), תל אביב יפו 6133001
טל: 073-3924888 ; פקס: 02-6468005
- "רשות ניירות ערך"
- ובעניין:** הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2, תל-אביב 6525216
טל: 076-8160466 ; פקס: 03-5105379
- "הבורסה"
- ובעניין:** הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – מחלקת תאגידים
השלושה 2, תל-אביב-יפו
טל: 073-3923222 ; פקס: 02-6467566
- "הממונה"

הודעה על תוצאות אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ואסיפה כללית של בעלי המניות של המבקשת; ובקשה לאישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 5.6.2025 ולאור אישור ההסדר המוצע (כהגדרתו להלן) על ידי אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ואסיפת בעלי המניות של המבקשת, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 350 לחוק החברות, ובהתאם להוראות תקנות ההסדר, ליתן החלטה בבקשה זו ולהיעתר לסעדים כמפורט להלן:

א. לאשר את ההסדר המוצע בין המבקשת למחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) של המבקשת, שלפיו יופחתו מחירי המימוש של כתבי האופציה (סדרה 7) וכתבי האופציה (סדרה 8) למחיר מימוש של 430 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 7) ולמחיר מימוש של 470 אג' (לא צמוד) לכל כתב אופציה (סדרה 8) (חלף מחירי מימוש של 625 אג' ו- 835 אג' לכל כתב אופציה, בהתאמה) ("ההסדר המוצע"). ההסדר המוצע יכנס לתוקף מיד עם החלטת בית המשפט הנכבד לאשרו.

ב. לקבוע כי פרסום דבר הגשת בקשה זו בדיווח מיידי באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך כנדרש בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהווה המצאת הבקשה ופרסומה על פי הוראות הדין.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. **ביום 22.5.2025** הגישה המבקשת בקשה לזימון אסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי אופציה (סדרה 7), כתבי האופציה (סדרה 8) ("אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7)" ו-"אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8)") ושל בעלי המניות של המבקשת ("אסיפת בעלי המניות") לצורך אישור

ההסדר המוצע ("הבקשה לכינוס אסיפות"). ביום 22.5.2025 פרסמה המבקשת דיווח מידי באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך בדבר הגשת הבקשה לכינוס אסיפות לבית המשפט הנכבד. בנוסף, פרסמה המבקשת מודעה בשני עיתונים בדבר הבקשה לכינוס אסיפות. המבקשת אף המציאה את הבקשה לרשות ניירות ערך ולממונה.

העתק הדיווח המידי בדבר הגשת הבקשה לכינוס אסיפות מצורף **כנספח 1** לבקשה זו.

העתק המודעה שפורסמה בשני עיתונים בדבר הגשת הבקשה לכינוס אסיפות מצורפת **כנספח 2** לבקשה זו.

2. **ביום 28.5.2025** הוגשה עמדת הממונה, שלפיה הוא מסכים לכינוס האסיפות כמבוקש, וכן מסכים לפטור את החברה מחובות המצאה ומהגשת מסמכים נוספים, כמו גם מכינוס אסיפות נושים, שהרי הללו אינם נפגעים מהעסקה שמבוקש לאשר. כן הבהיר הממונה כי אינו רואה צורך במינוי בעל תפקיד.

3. **ביום 4.6.2025** הוגשה עמדת רשות ניירות ערך, שלפיה הרשות מותירה את ההכרעה בבקשה לשיקול דעת בית המשפט הנכבד, וכי להבנת הרשות, בנסיבות הליך זה לא נדרש מינוי בעל תפקיד לצורך ניהול האסיפות.

4. **ביום 5.6.2025**, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשה לכינוס אסיפות, וכן התיר את קיצור המועדים הקבועים בדיון, לפי המבוקש, לרבות הגשת התנגדויות על פי הוראות תקנה 34 לתקנות ההסדר תוך 7 ימים ממועד פרסום ההודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור ההסדר. באותו היום פרסמה המבקשת דיווח מידי באתר הבורסה ובאתר הרשות בדבר החלטת בית המשפט הנכבד. העתק הדיווח המידי הנ"ל מצורף **כנספח 3** לבקשה זו.

5. עוד באותו היום, **יום 5.6.2025**, בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד האמורה, פרסמה המבקשת זימונים לאסיפות כלליות נפרדות של מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), כתבי האופציה (סדרה 8) ושל בעלי המניות של המבקשת שעל סדר יומן אישור ההסדר המוצע ("האסיפות הכלליות"). כמו כן, בהתאם להחלטת בית המשפט כאמור, פרסמה המבקשת מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית שאחד מהם הוא בעל מוסף כלכלי ו/או עיתון כלכלי במהותו, בדבר כינוס האסיפות הכלליות.

העתק הדיווחים המידיים בדבר כינוס האסיפות הכלליות מצורפים **כנספח 4** לבקשה זו.

העתק המודעה שפורסמה בשני עיתונים בדבר כינוס האסיפות הכלליות מצורפים **כנספח 5** לבקשה זו.

תוצאות אסיפת בעלי המניות

6. **ביום 26.6.2025** בשעה 9:30 התכנסה אסיפת בעלי המניות, אשר החליטה **לאשר את ההסדר המוצע ברוב של 99.97%** מבעלי המניות שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי עניין אישי.

העתק הדיווח המידי שפורסם על ידי המבקשת באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך בדבר תוצאות אסיפת בעלי המניות מיום 26.6.2025 מצורף **כנספח 6** לבקשה זו.

תוצאות אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7)

7. **ביום 26.6.2025 בשעה 10:00** התכנסה אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), אשר החליטה **לאשר את ההסדר המוצע, פה אחד**, כאשר כל מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) שהשתתפו בהצבעה סווגו כבעלי עניין אישי עודף בהתחשב בשיעור החזקתם במניות החברה, בהתאם לאופן הסיווג המפורט בבקשה לכינוס אסיפות.

העתק הדיווח המידי שפורסם על ידי המבקשת באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7) מיום 26.6.2025 מצורף **כנספח 7** לבקשה זו.

תוצאות אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8)

8. **ביום 26.6.2025 בשעה 10:30** התכנסה אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8), אשר החליטה **לאשר את ההסדר המוצע, פה אחד**, כאשר כל מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) שהשתתפו בהצבעה סווגו כבעלי עניין אישי עודף בהתחשב בשיעור החזקתם במניות החברה, בהתאם לאופן הסיווג המפורט בבקשה לכינוס אסיפות.

העתק הדיווח המידי שפורסם על ידי המבקשת באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) מיום 26.6.2025 מצורף **כנספח 8** לבקשה זו.

סוף דבר

9. לאור האמור, ובהתחשב בין היתר בכך שאסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 7), אסיפת מחזיקי כתבי האופציה (סדרה 8) ואסיפת בעלי המניות של המבקשת אישרו את ההסדר המוצע, והמבקשת קיימה את החלטת בית המשפט הנכבד במלואה, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא לבקשה זו.

10. כאמור לעיל, הואיל והמבקשת היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה ולפיקד מחויבת לדווח על הגשת בקשה זו באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי פרסום דבר הגשת בקשה זו בדיווח מיידי באתר הבורסה ובאתר רשות ניירות ערך כנדרש בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהווה המצאת הבקשה ופרסומה על פי הוראות הדין.

11. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר עודד רוזנברג, מנכ"ל המבקשת.

12. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

  
/2 אמיר עסלי, עו"ד רבקה אריאלי, עו"ד /2 עומר בושנסקי, עו"ד

ש. הורוביץ ושות'
באי-כוח החברה